

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 666/2531

บริษัทวัชรพล จำกัดฯ กับพวก

โจทก์

นายยุทธ อภิชาดิยากร กับพวก

จำเลย

บริษัทวัชรพล จำกัดฯ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมชัย วัชรพิมลศิลป์ ที่ 2 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 172)

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 88,752 บาทให้โจทก์ที่ 1 และใช้เงินจำนวน 138,650 บาทให้โจทก์ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 20,006.66 บาทแก่จำเลยที่ 1 และจำนวน 50,706.66 บาทแก่โจทก์ที่ 2 ตามลำดับ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2526 อันเป็นวันละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 26,550 บาทแก่จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้น

เงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2526 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 167,166)

คำสั่ง

ถ้าโจทก์ทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ  
แก่จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน  
ต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด  
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

ถ้าโจทก์ทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใด หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระ  
แก่จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีใน  
ต้นเงินดังกล่าวเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด  
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรธรรมพินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เสียง ตีรวีมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น